

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 311/2537

กรุงเทพมหานคร

ผู้ร้อง

นางกรรณิการ์ วิเศษชาญเวช

ผู้คัดค้าน

นายไพริน มະນຸພຸພຣ ທນາຍຜູ້ຄັດຄ້ານ ຜູ້ຢືນຄຳຮ້ອງ

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 159 แผ่นที่ 4)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินมีโฉนดโดยการครอบครองปรปักษ์ และให้เพิกถอนชื่อนางกรรณิการ์วิเศษชาญเวช ออกจากโฉนด และใส่ชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว นางกรรณิการ์วิเศษชาญเวช ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25983 แขวงบางแค (หลักสอง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382ให้เพิกถอนการจดทะเบียนรายการลงวันที่ 28 เมษายน 2531ระหว่างนางสาวจงกลนีทนต์ศิริกรกับนางกรรณิการ์วิเศษชาญเวช ผู้คัดค้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 155,155 แผ่นที่ 13)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่าง อุทธรณ์ (อันดับ 145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้
มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่
จำเป็นที่จะต้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราช
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้
มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่
จำเป็นที่จะต้องขอทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ